

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 8 chaouel 1424 – 2 décembre 2003

146^{ème} année

N° 96

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003, complétant et modifiant le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale..... **3487**

Décret n° 2003-2387 du 17 novembre 2003, complétant le décret n° 91-801 du 25 mai 1991, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel..... **3487**

Décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003, fixant le régime d'octroi et les montants de l'indemnité kilométrique servie aux agents nantis d'emplois fonctionnels d'administration centrale..... **3488**

Décret n° 2003-2389 du 17 novembre 2003, complétant le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat..... **3488**

Ministère des Affaires Religieuses

Décret n° 2003-2411 du 17 novembre 2003, modifiant le décret n° 89-1045 du 22 juillet 1989, portant octroi d'une aide mensuelle au profit de certains cadres des affaires religieuses et des veuves des cadres des affaires religieuses **3489**

Décret n° 2003-2412 du 17 novembre 2003, modifiant le décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés des mosquées et des salles de prière **3489**

Ministère des Finances

Décret 2003-2413 du 24 novembre 2003, accordant à la société "Développement Industriel Enfidha Tunisie" les avantages prévus par les articles 52 et 52 bis du code d'incitation aux investissements..... **3490**

Décret n° 2003-2414 du 24 novembre 2003, accordant à la société "d'Electricité El Bibane" les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements..... **3491**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2003-2415 du 22 novembre 2003, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Matmata Jedida du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Henchir Laâradh 2) **3494**

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Nomination de deux membres au conseil d'entreprise de l'office de l'élevage et des pâturages **3494**

Nomination de deux membres au conseil d'entreprise du centre national d'études agricoles **3494**

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 1^{er} décembre 2003, portant report d'ouverture du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration..... **3494**

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation.. **3495**

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 28 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues..... **3495**

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 28 novembre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues..... **3497**

Ministère des Sports

Arrêté du ministre des sports du 28 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'éducation physique..... **3498**

Arrêté du ministre des sports du 28 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'éducation physique..... **3498**

Arrêté du ministre des sports du 28 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'éducation physique..... **3498**

Arrêté du ministre des sports du 28 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'éducation physique..... **3499**

Ministère de la Santé Publique

Nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse..... **3499**

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Kassar Saïd..... **3499**

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décret n° 2003-2416 du 17 novembre 2003, relatif à la radiostérilisation de dispositifs médicaux à usage unique..... **3499**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003, complétant et modifiant le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le titre du décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998, est modifié ainsi qu'il suit :

Décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale.

Art. 2. - Il est ajouté au décret n° 88-188 du 11 février 1988, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 susvisé un article 1er (ter) ainsi qu'il suit :

Article premier (ter). - Il est institué une classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Cette classe peut être accordée aux agents ayant exercé les fonctions de directeur d'administration centrale pendant une période minimum de 3 ans.

En outre, l'agent concerné doit être titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou ayant poursuivi

avec succès un cycle de formation organisé par l'administration pour la nomination à un grade de sous-catégorie "A2" ou "A1".

Au cas où cette condition fait défaut, la classe exceptionnelle ne peut être accordée à l'agent concerné que s'il a exercé les fonctions de directeur d'administration centrale pendant une période minimum de 5 ans.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée par décret.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988, tel que complété et modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 sont abrogées et remplacées ainsi qu'il suit :

Art. 4. (nouveau). - Les agents chargés d'un emploi fonctionnel prévu par le présent décret continuent à percevoir la rémunération afférente à leur grade, ils bénéficient, en outre, des avantages suivants conformément à la réglementation en vigueur :

- une indemnité de fonction,

- une voiture administrative ou des avantages assimilés selon l'emploi fonctionnel en question.

Les sous-directeurs titulaires de la classe exceptionnelle, les directeurs, les directeurs titulaires de la classe exceptionnelle, les directeurs généraux et les secrétaires généraux de ministère bénéficient, en outre, d'une indemnité de logement.

Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2387 du 17 novembre 2003, complétant le décret n° 91-801 du 25 mai 1991, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 91-801 du 25 mai 1991, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel, tel que complété par le décret n° 98-1873 du 28 septembre 1998,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. Il est ajouté au décret n° 91-801 du 25 mai 1991, tel que complété par le décret n° 98-1873 du 28 septembre 1998 susvisé un article premier (ter) ainsi qu'il suit :

Article premier (ter). - Les directeurs d'administration centrale nommés par décret à la classe exceptionnelle bénéficient de l'indemnité de fonction allouée aux directeurs d'administration centrale majorée de 10 dinars.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003, fixant le régime d'octroi et les montants de l'indemnité kilométrique servie aux agents nantis d'emplois fonctionnels d'administration centrale.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 88-189 du 11 février 1988, relatif à l'utilisation des voitures de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article Premier. - Le présent décret fixe le régime d'octroi et les montants de l'indemnité kilométrique allouée aux agents nantis d'emplois fonctionnels d'administration centrale prévus par le décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988, tel que complété et modifié par le décret n° 2003 -2386 du 17 novembre 2003.

Art. 2. - Le montant de l'indemnité kilométrique allouée aux agents nantis d'emplois fonctionnels de l'administration centrale est fixé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

L'emploi fonctionnel	Montant mensuel de l'indemnité
Secrétaire général de ministère	97,500
Directeur général	91,650
Directeur titulaire de la classe exceptionnelle	90,800
Directeur	85,800

L'emploi fonctionnel	Montant mensuel de l'indemnité
Sous-directeur titulaire de la classe exceptionnelle	74,100
Sous-directeur	
Chef de service	50,700

Art. 3. - Cette indemnité est servie mensuellement et à terme échu et elle est soumise aux retenues au titre de la cotisation aux régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès.

Art. 4. - L'indemnité kilométrique ne peut être cumulée avec le bénéfice de la voiture de fonction ou la voiture de service utilisée à des fins personnelles.

Art. 5. - L'indemnité kilométrique prévue par les dispositions du présent décret est exclusive de toute autre indemnité couvrant les mêmes charges.

Art. 6. - Les montants de l'indemnité kilométrique prévus à l'article 2 du présent décret sont augmentés de 10% lorsque l'agent autorisé à utiliser sa voiture personnelle est appelé à effectuer des déplacements fréquents pour les besoins du service.

Chaque ministère dressera la liste des emplois fonctionnels considérés comme remplissant ces conditions.

Cette liste ne peut comprendre que :

- les corps de contrôle et d'inspection.

- les emplois fonctionnels dont les titulaires ont en charge un nombre de services extérieurs et territoriaux suffisants pour justifier ces déplacements.

Cette liste doit être soumise au visa du Premier ministre.

Art. 7. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2389 du 17 novembre 2003, complétant le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 79-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-106 du 28 janvier 2002,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article Premier. - La liste des emplois communs ouvrant droit aux avantages prévus par l'article premier du décret susvisé n° 72-199 du 31 mai 1972, ainsi que le montant de l'indemnité sont complétés ainsi qu'il suit :

- départements : emplois communs,
 - fonctions ou grades : directeur d'administration centrale nommé par décret à la classe exceptionnelle,
 - montant de l'indemnité : 55 dinars.
- (le reste sans changement).

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Décret n° 2003-2411 du 17 novembre 2003, modifiant le décret n° 89-1045 du 22 juillet 1989, portant octroi d'une aide mensuelle au profit de certains cadres des affaires religieuses et des veuves des cadres des affaires religieuses.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant transfert, au ministre chargé des affaires religieuses, des attributions relatives aux mosquées,

Vu le décret n° 89-1045 du 22 juillet 1989, portant octroi d'une aide mensuelle au profit de certains cadres des affaires religieuses et des veuves des cadres des affaires religieuses, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 99-2430 du 1^{er} novembre 1999,

Vu le décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés des mosquées et des salles de prière, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2429 du 1^{er} novembre 1999,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 89-1045 du 22 juillet 1989 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) : Une aide mensuelle de quatre vingt cinq dinars (85D) est octroyée, à compter du 1^{er} novembre 2003, à certains chargés des mosquées et des salles de prière, dont l'état de santé ne leur permet plus d'exercer leurs fonctions et qui ont pour seule source de revenu l'indemnité prévue par le décret susvisé n° 89-1690 du 8 novembre 1989.

Article 2 (nouveau) : Une aide mensuelle de quatre vingt dinars (80D) est octroyée, à compter du 1^{er} novembre 2003, à certaines veuves de chargés des mosquées et des salles de prière n'ayant pas un revenu.

Art. 2. - Les ministres des affaires religieuses, des affaires sociales et de la solidarité et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2412 du 17 novembre 2003, modifiant le décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés des mosquées et des salles de prière.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires religieuses,

Vu la loi n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant transfert, au ministre chargé des affaires religieuses, des attributions relatives aux mosquées,

Vu le décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés de mosquées et des salles de prière, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2429 du 1^{er} novembre 1999,

Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau) : Est allouée aux chargés des mosquées et des salles de prière, une indemnité forfaitaire payable mensuellement selon les montants indiqués au tableau suivant :

Emploi	Montant mensuel de l'indemnité
Imam orateur	60
Imam des cinq prières des mosquées	60
Imam des cinq prières des salles de prière	52
Mouaddin des mosquées	52
Mouaddin des salles de prière	45
Chargé de l'entretien des mosquées	52
Chargé de l'entretien des salles de prière	45
Educateur de l'intérieur du pays	70
Narrateur de hadith	45
Moaddeb	35
Lecteur	45
Surveillant général	60
Surveillant de mosquées	52
Surveillant de midhas	52

Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 1^{er} novembre 2003.

Art. 3. - Les ministres des affaires religieuses et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret 2003-2413 du 24 novembre 2003, accordant à la société "Développement Industriel Enfidha Tunisie" les avantages prévus par les articles 52 et 52 bis du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-63 du 4 août 2003,

Vu le code d'incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment ses articles 52 et 52 bis, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 5 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu le décret n° 2003-1680 du 4 août 2003, portant changement de la vocation de parcelles de terre classées dans les zones de sauvegarde et les autres zones agricoles et modification des limites des zones de sauvegarde de terres agricoles du gouvernorat de Sousse, tel que rectifié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 80 du 7 octobre 2003,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 9 décembre 2002,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société "Développement Industriel Enfidha Tunisie" bénéficie des avantages suivants :

- l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en activité effective.

- la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure extra-muros dans la limite d'un montant maximum de 1.393.000 dinars réparti comme suit :

-- participation dans les travaux et fournitures nécessaires à l'alimentation électrique dans la limite d'un montant maximum de 700 000 dinars,

-- participation dans les travaux et fournitures nécessaires à l'alimentation en gaz naturel dans la limite d'un montant maximum de 450 000 dinars,

-- participation dans les travaux et fournitures nécessaires au raccordement au réseau des eaux dans la limite d'un montant maximum de 243 000 dinars.

- l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement figurant à la liste annexée au présent décret et nécessaires à la réalisation du projet du district industriel d'Enfidha.

- la mise à la disposition de la société d'un terrain sis à Enfidha d'une superficie de 50 hectares au dinar symbolique conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 2. - La société "Développement Industriel Enfidha Tunisie" s'engage par écrit à ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, les équipements figurant à la liste ci-jointe, et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane de mise à la consommation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. - Le bénéfice des avantages prévus par l'article premier du présent décret est subordonné au respect des conditions suivantes :

- l'engagement de la société "Développement Industriel Enfidha Tunisie" à réaliser les travaux d'aménagement et de construction des locaux dans un délai maximum de trois années,

- la cession des espaces et des locaux au profit d'entreprises exportatrices et non polluantes,

- la réalisation des études d'impact sur l'environnement conformément à la réglementation en vigueur et l'approbation de ces études par les services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Art. 5. - La société "Développement Industriel Enfidha Tunisie" est déchue des avantages accordés dans le cadre du présent décret majorés des pénalités de retard aux taux en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement ou en cas de non respect des conditions prévues à l'article 4 du présent décret, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 6. - Le ministre des finances, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Liste des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement à importer par la société "Développement Industriel Enfidha Tunisie"

Désignation des équipements	Quantité
- Equipements d'installation de production d'asphalte	01 ensemble
- Equipements d'installation de production du béton	01 ensemble
- Equipements d'installation de production de béton modifié	01 ensemble
- Equipements d'installation de concassage	01 ensemble
- Machine de pause de l'enrobé	01
- Rouleaux compresseurs	03
- Pelles mécaniques	03
- Machine de terrassement	01
- Excavatrices	02
- Grues	04
- Fraiseuse (pour la régénération à froid)	01
- Camion équipé d'un malaxeur et mélangeur	01
- Camions citernes	03
- Auto-bétonnière	02
- Camion équipé d'une grue hydraulique	01
- Semi remorque	02
- Véhicules pour le transport de marchandises	06
- Echafaudage mobile	01
- Laboratoire mobile pour l'analyse des matériaux	01
- Coffrages métalliques pour béton	Ensemble
- Equipements nécessaires à la réalisation de la station de purification	01 ensemble

Décret n° 2003-2414 du 24 novembre 2003, accordant à la société "d'Electricité El Bibane" les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-63 du 4 août 2003,

Vu le code d'incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 décembre 2002,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - La société "d'Electricité El Bibane" bénéficie des avantages fiscaux suivants :

- l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement figurant à la liste annexée au présent décret et nécessaires à la réalisation du projet "El Bibane" pour la production d'électricité dont le coût des équipements est estimé à 17.401.670,046 dinars,

- l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en activité effective du projet.

Art. 2. - La société "d'Electricité El Bibane" s'engage par écrit à ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, les équipements figurant à la liste ci-jointe, et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane de mise à la consommation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'acquiescement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Liste des équipements nécessaires à la réalisation du projet Electricité ELBIBANE

I - Groupe Turbo-Alternateurs avec accessoires

Désignation des équipements	Valeur en dinar
Générateurs - 11KV	14 163 857,121
Dioxyde de Carbone-Sécurité Incendie	25 724,259
Détecteur de Feu	3 849,899
Rondelles	725,904
Tiges	809,053
Ecrous	565,342
Supports-cones-plaques	47 938,158
Étiquettes	11,993
Élément Filtrant	2 237,708
Boulons	1 227,015
Goujons	60,426
Boucles en Plastique	1 943,555
Cosses	3 295,126
Tube en Acier	1 717,378
Garnitures Métalliques	4 383,609
Lampes Spéciales-Turbines	2 277,050
Fusibles	495,134
Bande Adhésif	24,627
Élément Filtrant	14 364,245
Joint Torique	129,019
Produit d'étanchéité	152,717
Pièces de Turbines	44 059,870
Support	862,207
Moteurs Electriques - 11 KV	4 294,767
Détecteur-Incendie	12 057,080
Vannes-Turbines	40 352,540
Pompe-Turbines-Huile de Refroidissement	8 145,724
Cable	601,651
Sonde de Température (Thermo-couples)	314,778
Coupe Circuit	261,654
Diodes-Excitatrices	96,046
Transmetteur de Pression	1 784,758
Potentiomètre	1 078,969
Interrupteurs - 11 KV	5 458,117
Bloc de Contact	88,320
Vannes-Turbine	1 620,403
Ressort-Amortissement Vibration Turbine	200,550
Supports Turbine	16 678,675
Accessoires de Tuyauterie-Huile de Lubrification-Turbine	879,931
Injecteur-Turbine	6 473,233
Éléments Filtrants (Admission Air Compresseur)	18 967,728
Vannes	12 942,501
Dispositif de Mise en Marche	22 990,747
Flexibles	1 268,475
Injecteur pour Turbine à Gaz	27 647,200
Rondelles	30,604
Boulons	35,630
Ecrous	3,808
Parties de Générateurs - 11 KV	3 239,474
Goupilles - 11 KV	68,964
Stator - Générateur	526,643
Relais de Protection - 11 KV	1 354,625
Isolation-Turbine Acoustique	3 368,904
Total	14 513 543,914

II - Composantes de la Construction

Désignation des équipements	Valeur en dinar
Système de combustion	
Filtre à Gaz	99 690,575
Tubes en acier	12 221,673
Verins	4 294,748
Presse étoupe en Aluminium	3 441,624
Presse étoupe en Laiton	2 110,013
Vanne	2 049,589
Brides	1 283,487
Boîtes de jonction	1 246,476
Réducteurs	852,540
Raccord	651,716
Profilé	530,504
Profilés EPDM Pleins	509,393
Pompes -eau incendie	333,098
Ecrous en Laiton	240,963
Accessoires de tuyauterie Laiton	235,004
Pompe	175,687
Bouchons Aluminium	130,058
Boulon	68,435
Joints Métalloplastiques	31,533
Total	130 097,116
Equipements de protection de la salle de contrôle	
Construction métallique	221487,294
Tableau Electrique de protection 11KV	49057,777
Portes et Panneaux	22086,690
Pièces pour Conditionneur	19651,783
Poteaux d'incendie	14102,305
Accessoires de tuyauterie	13652,594
Vannes	11542,564
Equipements Conditionnement Air	9726,500
Tableaux Electriques 11KV	9710,746
Transformateur de tension 11KV	9053,616
Raccords en Aluminium	8870,645
Thermostats	5046,671
Tubes en Aluminium	4565,717
Cables Electriques	3650,641
Jauges	1012,621
Connecteurs	978,160
Bache à eau	626,100
Tuyaux d'incendie	608,317
Sonde de Température	486,162
Profilé en PVC pour Portes	381,533
Verin	191,420
Pressostat	185,648
Peinture spéciale air marin	183,656
Portes et Fenêtres en Aluminium	26474,744
Groupe pour production d'Eau Glacée	20375,856
Modules Flexible	8511,987
Portes métalliques	4728,656
Moteurs Electriques	2595,353
Total	469 545,756

Système d'air comprimé	
Compresseur	7 801,511
Secheur	2 940,215
Filtres	2 349,793
Cuve	1 048,958
Total	14 140,477

Systèmes d'extinction d'incendie	
Pompes	10 905,124
Construction en Aluminium	4 162,996
Tableau Electrique de Commande	3 785,566
Connecteurs	2 227,071
Pressostat	723,402
Vannes	507,015
Grilles de Ventillation en Aluminium	229,925
Brides	227,483
Huile de Graissage	201,696
Manomètre	148,590
Ballon d'Expansion	60,486
Dioxyde de Carbone	16 734,799
Détecteurs	14 683,532
Armoire pour Rack	5 608,916
Rack pour Bouteilles	2 850,425
Tuyauterie	819,364
Clapet	485,906
Thermomètre	286,303
Coudes, Manchons, Tes	177,217
Plaque-Collier	130,111
Plaques Indicatrices	58,643
Vis	36,227
Chevilles en Laiton	31,886
Ecrous	18,114
Tiges filetées	11,615
Rondelles	6,525
Rouleau Teflon	2,697
Total	65 121,634

Système Central de commande	
Panneau de contrôle	84 823,172
Ordinateur	20 074,180
Batteries 125V+48V	10 747,480
Cables 11KV	2 798,713
Alimentation ordinateur	1 671,083
Connecteurs branchement	942,286
Redresseurs 125V+48V	904,679
Imprimante	452,829
Centrale Communication	181,131
Clavier	117,590
Pièces ordinateur	7 918,656
Total	130 631,799

Système d'acquisition et de traitement des données	
Ordinateur	20074,180
Pièces ordinateur	7918,656
Ordinateurs (Controlnet)	2159,649
Alimentation ordinateur	1671,083
Clavier	117,590
Total	31 941,158

Equipements de moyenne tension (11KV)	
Tableau Electrique et Accessoires - 11KV	205 218,333
Cables Electriques 11KV	115099,175
Armoires de Commande- Protection 11kv	9325,655
Coffret distribution 11KV	3118,930
Terminal pour cables 11KV	2762,363
Tableau Electrique- protection 11KV	2457,738
Connecteurs branchement	928,151
Total	338 910,345

Equipements de Haute tension (150 KV)	
Transformateur de tension	569322,477
Transformateur de courant	81910,900
Construction métallique	40614,124
Disjoncteurs 170 KV	35959,222
Sectionneurs 170KV	27408,959
Isolateurs	18966,779
Résistances-turbines	17408,727
Parafoudres 170 KV	11486,613
Transformateur de courant 11KV	5534,647
Boîtes de Jonction	2701,862
Disjoncteurs 11KV	1502,896
Toles	1353,593
Kit Terminal pour Cable (boîte à cables)	1181,532
Parties de Transformateur	15 670,283
Total	831 022,614

III- TRAVEE ARRIVEE (EQUIPEMENTS HT 170 KV)

Désignation des équipements	Valeur en dinar
Sectionneurs HT (170 KV)	64 383,531
Cable en Aluminium HT (170 KV)	8 529,647
Isolateur en Céramique HT (170 KV)	6 931,425
Isolateur en Verre HT (170 KV)	7 740,141
Raccord en Aluminium HT (170 KV)	47 759,545
Tube en Alliage d'Aluminium HT (170 KV)	10 385,802
Support en Acier (170 KV)	6 718,265
Cable Coaxial de Télécom pour Protection 170 KV	662,541
Parafoudres HT 170 KV	21 650,210
Boulons (Effort Mécanique (170 KV)	2 313,823
Ecrous 170 KV	76,244
Rondelles 170 KV	616,659
Vis 170 KV	77,109
Collier en Plastique 170 KV	172,509
Accessoires de Fixation Laiton 170 KV	1 385,441
Bandes Adhésives 170 KV	222,149
Peintures 170 KV	158,085
Cosses à Sertir 170 KV	169,887
Plaques Signalétiques 170 KV	881,135
Chargeur Batteries 125V+48V	6 987,581
Batteries 125V+48V	2 652,866
Tableaux de Commande Travée Ligne 170 KV	423 258,870
Accessoires de Fixation Aluminium 170 KV	693,498
Disjoncteur 170 KV	98 067,000
Transformateur de Courant 170 KV	111 714,986
Gaz pour Disjoncteur "SF6"	3 021,380
Transformateurs de Tension 170 KV	49 484,904
Total	876 715,233
Total général	17401670,046

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2003-2415 du 22 novembre 2003, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Matmata Jedida du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Henchir Laâradh 2).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 94-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Matmata Jedida à la délégation de Matmata Jedida en date du 5 septembre 2000, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Henchir Laâradh 2, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jedida le 18 janvier 2002, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mai 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 23 octobre 2003.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Matmata Jedida à la délégation de Matmata Jedida relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Henchir Laâradh 2 et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 5 septembre 2000, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jedida le 18 janvier 2002, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 3 mai 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 23 octobre 2003, et ce, conformément au tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2003.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 novembre 2003.

Sont nommés membres au conseil d'entreprise de l'Office de l'Elevage et des Pâturages, Madame et Monsieur :

- Souad Sakli née Turki : Représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Abderrazak Daâloul.

- Saïd Helal : Représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Naïja.

Par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 novembre 2003.

Sont nommés membres au conseil d'entreprise du centre national d'études agricoles, Madame et Monsieur :

- Monia Ben Amor : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Weslati.

- Zine El Abidine El Ghoudi : représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, en remplacement de Monsieur Amor Chouchane.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 1^{er} décembre 2003, portant report d'ouverture du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant des modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 25 septembre 2003, portant ouverture du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.

Arrête :

Article premier. – Est reportée au 10 janvier 2004 et jours suivants, la date du déroulement du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration ouvert par l'arrêté susvisé du 25 septembre 2003.

Art. 2. – Est reportée au 10 décembre 2003, la date de clôture du registre d'inscription.

Tunis, le 1^{er} décembre 2003.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 22 novembre 2003.

Monsieur Chedhli Maâmourî est nommé membre représentant le ministère de l'intérieur et du développement local au conseil d'administration de l'agence foncière d'habitation en remplacement de Monsieur Mahmoud Chtourou.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 28 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'on modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves, pour le recrutement des psychologues, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement des psychologues est ouvert aux candidats titulaires de la maîtrise en psychologie ou d'un diplôme jugé équivalent et n'ayant pas dépassé l'âge de trente cinq (35) ans.

L'âge maximum est apprécié à compter de la date d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette date d'inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le premier janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date et le lieu du déroulement des épreuves,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

1- une demande de candidature,

2- une photocopie de la carte d'identité nationale.

3- une photocopie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

1- un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,

2- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3- un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4- une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. - Les épreuves du concours externe susvisé seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 8. - Le concours externe susvisé comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

A- Les épreuves écrites :

- une épreuve de culture générale,
- une épreuve en psychologie portant sur l'un des trois premiers chapitres fixés par le programme annexé au présent arrêté et par l'arrêté d'ouverture du concours susvisé.

B- L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du chapitre mis en concours pour l'admissibilité et du quatrième chapitre du programme annexé à cet arrêté, suivi d'une conversation avec les membres du jury du concours.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort et au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée sera divisée par deux.

Le programme des deux épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés comme suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
A – Epreuves écrites :		
- épreuve de culture générale,	(2) heures	(1)
- épreuve en psychologie.	(3) heures	(2)
B- Epreuve orale :		(1)
- préparation,	30 minutes	
- exposé,	15 minutes	
- discussion.	15 minutes	

Art. 9. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves d'admissibilité en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

L'épreuve écrite de culture générale est rédigée en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum.

Art. 10. - Les deux épreuves écrites sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des deux épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 11. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 12. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves d'admissibilité.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13. - Les candidats déclarés admis aux deux épreuves écrites seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 14. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux deux épreuves écrites l'épreuve orale.

Art. 15. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 16. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 17. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement:

A- La liste principale.

B- La liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 18. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves, pour le recrutement de psychologues, sont arrêtées définitivement par la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 19. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme d'un délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 20. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 novembre 2003.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues

1- Epreuve en psychologie :

Chapitre 1 : Psychologie clinique et psychopathologie :

a- Psychologie clinique :

- théories et méthodes de la psychologie clinique,
- la théorie psychanalytique : concepts,
- l'entretien clinique : types et finalités,
- l'examen psychométrique : spécificités, éthique,
- les tests d'intelligence, les tests projectifs,
- le bilan dans la pratique clinique.

b- Psychopathologie :

l'enfant et l'adolescent :

- troubles de conduites : attention, mémoire, langage,
- névroses, psychoses et dépressions,
- prise en charge des troubles de l'enfant.

l'adulte :

- troubles de conduites : sommeil, alimentaires, sexuelles et sociales,
- les névroses et les psychoses,
- les états dépressifs,
- les délires,
- prise en charge de l'adulte.

Chapitre 2 : Psychologie du développement et de l'éducation :

a- Psychologie du développement :

- les théories du développement,
- développement de l'enfant d'âge préscolaire (stades du développement moteur, cognitif, affectif),
- développement de l'enfant d'âge scolaire (développement cognitif, affectif),
- psychologie de l'adolescence,
- psychologie de l'adulte et de la personne âgée,
- tests et techniques d'évaluation.

b- Psychologie de l'éducation :

- approche psychocognitive des apprentissages scolaires,
- facteurs de l'adaptation scolaire : (facteurs cognitifs, conatifs),
- les difficultés d'apprentissage scolaire : théories, dépistage et prise en charge.

Chapitre 3 : Psychologie sociale du travail, des organisations et des institutions

a- Psychologie sociale :

- théories et méthodes de la psychologie sociale,
- les théories des groupes,
- les représentations sociales,
- normes, modèles et statuts sociaux,
- les techniques d'entretien, de questionnaire et d'enquêtes psychosociales.
- les techniques d'observation.

b- Psychologie du travail, des organisations et des institutions :

- théories et méthodes de la psychologie du travail, des organisations et des institutions,
- la sélection psychotechnique, l'entretien et le recrutement,
- la communication dans les organisations et les institutions.

Chapitre 4 : Législation et assistance :

- déontologie,
- orientation et intégration des enfants handicapés ou inadaptés dans les structures spécialisées,
- les institutions sociales.

II- Epreuve de culture générale.

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 28 novembre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 28 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, le 15 janvier 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4) postes.

Art. 3. - L'épreuve de psychologie porte sur le premier chapitre du programme du concours susvisé (psychologie clinique et psychopathologie).

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 15 décembre 2003.

Tunis, le 28 novembre 2003.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES SPORTS

Arrêté du ministre des sports du 28 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'éducation physique.

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des gardes de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et de professeur hors classe de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2230 du 27 octobre 2003,

Vu l'arrêté du 23 janvier 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 15 octobre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des sports, le 13 janvier 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'éducation physique, et ce, dans la limite de quatre (4) postes.

Art. 2. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 13 décembre 2003.

Tunis, le 28 novembre 2003.

Le ministre des sports

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des sports du 28 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'éducation physique.

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2226 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des gardes de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et de professeur hors classe de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2230 du 27 octobre 2003,

Vu l'arrêté du 14 juin 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 15 octobre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des sports, le 15 janvier 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'éducation physique, et ce, dans la limite de quatre vingt six (86) postes.

Art. 2. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 15 décembre 2003.

Tunis, le 28 novembre 2003.

Le ministre des sports

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des sports du 28 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'éducation physique.

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des gardes de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et de professeur hors classe de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2230 du 27 octobre 2003,

Vu l'arrêté du 23 janvier 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 15 octobre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des sports, le 13 janvier 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'éducation physique, et ce, dans la limite de vingt (20) postes.

Art. 2. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 13 décembre 2003.

Tunis, le 28 novembre 2003.

Le ministre des sports
Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des sports du 28 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'éducation physique.

Le ministre des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'enseignement relevant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2223 du 27 octobre 2003,

Vu l'arrêté du 14 juin 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 15 octobre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des sports, le 15 janvier 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'éducation physique, et ce, dans la limite de cent dix (110) postes.

Art. 2. - La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 15 décembre 2003.

Tunis, le 28 novembre 2003.

Le ministre des sports
Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 22 novembre 2003.

Sont nommées membres au conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse :

- Docteur Chadia Lawani épouse Kachrid : présidente du comité médical.
- Docteur Habib Sabah : médecin chef de service.
- Docteur Salem Ajmi : médecin chef de service.
- Docteur Kalthoum Tlili : médecin chef de service.

- Docteur Ajmi Chaouch : représentant des médecins maîtres de conférences agrégés et des médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital.

- Docteur Ilyes Nafeti : représentant des médecins hospitalo-universitaires exerçant au sein de l'hôpital.

- Monsieur Kacem Zemni : représentant du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 22 novembre 2003.

Monsieur Mohamed Fethi Adab est nommé, en sa qualité de président du comité médical, membre au conseil d'administration de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Kassar Said en remplacement de monsieur Mohamed Ben Hammouda.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Décret n° 2003-2416 du 17 novembre 2003, relatif à la radiostérilisation de dispositifs médicaux à usage unique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'inspection des pharmacies et des autres entreprises pharmaceutiques,

Vu la loi n° 81-51 du 18 juin 1981, relative à la protection contre les dangers des sources de rayonnements ionisants,

Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982, notamment son article 95 portant création du centre national de radioprotection,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et la qualité,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle que modifiée par la loi n° 99-73 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, notamment son article 3,

Vu la loi n° 93-115 du 22 novembre 1993, portant création du centre national des sciences et technologies nucléaires,

Vu le décret n° 82-1389 du 27 octobre 1982, portant organisation et attributions du centre national de radioprotection,

Vu le décret n° 86-433 du 28 mars 1986, relatif à la protection contre les rayonnements ionisants,

Vu le décret n° 90-1399 du 3 septembre 1990, portant création de la commission nationale de l'énergie atomique, tel que modifié par le décret n° 95-2566 du 25 décembre 1995,

Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y afférente,

Vu le décret n° 93-1886 du 13 septembre 1993, portant composition et modalités de fonctionnement du conseil national de protection du consommateur,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer,

Vu le décret n° 99-769 du 5 avril 1999, portant création de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2104 du 23 septembre 2002, portant rattachement des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis des ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie et de l'énergie et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Au sens du présent décret, on entend par :

Lot de stérilisation : L'ensemble des unités de conditionnement ayant un contenu identique et ionisées simultanément ou successivement sans interruption dans la même installation durant un temps défini.

Dosimètre : Dispositif permettant de mesurer la dose absorbée pendant l'ionisation à un endroit donné.

Dose : Quantité d'énergie reçue ou absorbée par la matière exposée. L'unité de dose absorbée est le Gray (Gy).

Gray (Gy) : Unité de dose absorbée lors d'une irradiation par rayonnement ionisant. Le gray est égal à 1 joule par kilogramme.

Cartographie de dose : Opération effectuée pour déterminer la répartition de la dose d'ionisation dans une charge de produits réels ou simulés de densité spécifiée, disposés dans un conteneur d'ionisation selon une configuration définie.

Stérile : Condition d'un dispositif médical qui est dépourvu de micro-organismes viables.

Dose stérilisante : Dose minimale absorbée nécessaire pour atteindre le niveau de certitude de stérilité prescrit.

Qualification de l'installation : Obtention et documentation de la preuve que le matériel a été fourni et installé conformément à ses spécifications, et qu'il fonctionne dans les limites prédéterminées lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions d'utilisation.

Qualification opérationnelle : Obtention et documentation de preuves selon lesquelles l'équipement réceptionné fournira un produit acceptable dans la mesure où il sera utilisé conformément aux spécifications du procédé.

Usage unique : Utilisation d'un dispositif médical pour un seul usage et pour une seule personne.

Charge microbienne : Population de micro-organismes vivante ou viable sur un produit et/ou un emballage.

Contamination initiale : Charge microbienne avant stérilisation.

Radiostérilisation : Stérilisation d'un produit ou d'une matière par rayonnement ionisant.

Validation : Mode opératoire documenté utilisé pour obtenir, enregistrer et interpréter les résultats nécessaires pour montrer qu'un procédé fournira, de manière reproductible, un produit conforme aux spécifications prédéterminées.

Contrôle radiotoxicologique : Analyses toxicologiques effectuées après un traitement d'un produit par rayonnement ionisant visant à s'assurer que celui-ci ne contient plus d'autres impuretés ou résidus d'impuretés toxiques induites par l'ionisation.

Art. 2. - Le présent décret fixe les règles et les conditions techniques de l'opération de radiostérilisation de dispositifs médicaux à usage unique qui ont été fabriqués et emballés conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, et aux règles prévues par la réglementation en vigueur et par les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret.

Art. 3. - Toute ionisation de dispositifs médicaux à usage unique est soumise à une autorisation par arrêté du ministre de la santé publique, cette autorisation ne pourra être accordée que si les conditions suivantes sont remplies :

- Satisfaire aux prescriptions du présent décret et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'utilisation de sources de rayonnements ionisants,

- Avoir un nombre suffisant de spécialistes ayant des diplômes scientifiques appropriés et qualifiés pour superviser les opérations de radiostérilisation. Ces spécialistes doivent être responsables du respect des conditions requises pour l'exécution de la radiostérilisation et au moins l'un d'eux doit être sur les lieux au cours de chaque opération d'ionisation.

CHAPITRE II DE LA RADIOSTERILISATION DE DISPOSITIFS MEDICAUX A USAGE UNIQUE

Section première

Conditions de fabrication et d'emballage de dispositifs médicaux à usage unique destinés à la radiostérilisation

Art. 4. - Les dispositifs médicaux à usage unique doivent être conçus et fabriqués de manière à écarter ou à réduire, autant que possible, le risque d'infection pour le patient, l'utilisateur et les tiers. Ces produits doivent être conditionnés dans des emballages conformes aux règles techniques qui permettent leur stérilisation après leur traitement par les rayonnements ionisants. L'emballage ouvert doit être non réutilisable et ne peut pas être refermé.

Art. 5. - Toutes les étapes de production doivent être conduites de manière à réduire la contamination dans la mesure du possible notamment par le contrôle du niveau de contamination microbienne de l'air à des intervalles réguliers, le respect des règles d'hygiène personnelle et de travail et par la réduction au minimum indispensable des manipulations en cours de production.

Section 2

Examen de la contamination initiale

Art. 6. - La contamination microbienne en fin de fabrication et avant la stérilisation doit faire l'objet de déterminations quantitatives et qualitatives. Le dénombrement des germes a pour but de vérifier que le maximum tolérable par unité conditionnée n'est pas dépassé. Ce nombre est indiqué dans les monographies particulières ou, à défaut, déterminé lors d'études préalables. Il présente, sauf indication contraire, la totalité des germes décelés sur l'article et à l'intérieur de son emballage immédiat.

L'identification des contaminants a pour but de s'assurer qu'ils appartiennent à des espèces connues comme sensibles à l'agent de stérilisation considéré ou de déceler les espèces de moindre sensibilité.

La fréquence des déterminations dépend de la nature de l'article et de l'expérience acquise à la suite des évaluations antérieures, elle est précisée au moment de l'utilisation.

Section 3

De la conduite de la radiostérilisation

Art. 7. - La radiostérilisation des dispositifs médicaux à usage unique ne peut s'effectuer qu'au moyen des rayonnements suivants :

- a) rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137,
- b) rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV,
- c) électrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.

Le dispositif de l'installation utilisée pour le traitement doit être aménagé de façon à ce qu'aucun contact physique ne pourra s'établir entre les dispositifs médicaux à usage unique et la source de rayonnements.

Art. 8. - Avant la mise en oeuvre du procédé de radiostérilisation, une validation du procédé doit être effectuée. La validation concerne les deux activités suivantes : la qualification de l'installation et la qualification opérationnelle conformément aux prescriptions décrites pour chaque type d'installation dans l'annexe 1 du présent décret.

Art. 9. - Le fabricant initial est tenu d'utiliser, pour la fabrication de dispositifs médicaux à usage unique capables de subir les rayonnements sans qu'il en résulte d'effets négatifs. Il est tenu, également, de préparer le programme d'essais avant de procéder au traitement.

L'exploitant de l'installation d'ionisation peut lui offrir des conseils d'ordre général et ioniser des échantillons d'essais. L'interprétation des résultats des essais n'est pas du ressort de l'exploitant de l'installation d'ionisation, toutefois, il doit garantir la délivrance d'une dose telle que spécifiée dans l'article 10 du présent décret.

Art. 10. - Une connaissance de l'importance de la population microbienne et de sa résistance aux radiations doit être acquise et utilisée pour déterminer la dose stérilisante. Cette dose doit permettre d'atteindre le niveau de certitude de stérilité présélectionné. Une marge de sécurité doit être, également, prévue et elle dépend de l'emploi auquel ces dispositifs sont destinés.

Le choix de la dose stérilisante doit se faire en adoptant l'une des deux solutions suivantes :

a) choix de la dose stérilisante effectuée en fonction des informations sur la charge microbienne, ou des informations obtenues par dosage incrémental conformément aux normes nationales homologuées et/ou internationales.

b) choix de la dose stérilisante de 25 kGy, si l'adéquation de la dose est justifiée conformément aux normes nationales et/ou internationales.

CHAPITRE III

DU CONTROLE DE LA RADIOSTERILISATION

Section première

Du contrôle au cours du traitement

Art. 11. - Au cours du traitement industriel, des auto-contrôles de routine doivent être effectués par l'exploitant de l'installation d'ionisation conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent décret.

Art. 12. - Le contrôle de l'ionisation s'exerce par la structure compétente du ministère de la santé publique dans l'établissement où le traitement par rayonnements est effectué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2

Du contrôle d'efficacité après le traitement

Art. 13. - Le fabricant est tenu d'effectuer le contrôle de la stérilité microbiologique des produits ainsi que les contrôles radiotoxiques conformément aux procédures en vigueur.

Art. 14. - Les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE 1

Validation du procédé de stérilisation

1. Qualification de l'installation

1.1 Irradiateurs gamma

1.1.1 Conception

Les paramètres d'utilisation (voir note) doivent être maîtrisés et vérifiés périodiquement, et les enregistrements des vérifications doivent être conservés.

NOTE : La dose absorbée par une partie donnée d'un produit ionisé, situé en un point donné du champ d'ionisation, pendant une durée définie, dépend des facteurs suivants :

- a) l'activité et la géométrie de la source
- b) la distance source-produit ;
- c) la composition, la densité et le plan de chargement du produit
- d) la composition et la densité du matériau, de tous les autres produits se trouvant entre la source et la partie donnée du produit.

Pour un irradiateur en continu, ces facteurs ont une incidence sur les paramètres clés de fonctionnement : le circuit et la vitesse du convoyeur ainsi que le temps du cycle d'ionisation. Pour un irradiateur à fonctionnement discontinu, ils ont une incidence sur un paramètre de fonctionnement : la durée de l'ionisation.

Il convient, dans la mesure du possible, d'effectuer une surveillance continue de ces paramètres.

Des moyens doivent être prévus pour séparer les produits non ionisés des produits ionisés.

Pendant l'ionisation, il doit être constaté formellement que la source est correctement positionnée et que le système d'acheminement du produit fonctionne correctement.

En cas de panne du minuteur de cycle ou du système d'acheminement, des moyens doivent être prévus pour que la source soit automatiquement ramenée à sa position de stockage. De plus, le retour à la position de stockage doit être formellement constaté.

1.1.2 Documentation

Il doit exister une documentation décrivant l'irradiateur et le système d'acheminement qui lui est associé, ainsi que leur fonctionnement, cette documentation doit inclure :

- a) les spécifications et les caractéristiques de l'irradiateur.;
- b) une description de l'emplacement de l'irradiateur dans les locaux et une description des moyens mis en oeuvre pour séparer les produits non ionisés des produits ionisés ;
- c) une description de la construction et du fonctionnement du système d'acheminement éventuellement associé
- d) les cotes une description des matériaux et de la construction des conteneurs d'ionisation,
- e) une description des modes d'utilisation et d'entretien de l'irradiateur et du système d'acheminement éventuellement associé ;

- f) les documents relatifs à la source, y compris les certificats des mesures effectuées concernant l'activité de la source, et une description de l'emplacement des barreaux dans le châssis.

Toute modification effectuée pendant l'installation doit être consignée.

Il doit exister une documentation décrivant l'instrumentation utilisée pour le contrôle, la surveillance et l'enregistrement de la durée du cycle, du temps d'exposition aux rayonnements ou de la vitesse d'acheminement pendant l'ionisation.

La documentation doit être conservée pendant 5 ans après l'arrêt définitif de l'exploitation de l'irradiateur .

1.1.3. Cartographie de doses

La cartographie de doses doit être effectuée avec un matériau de densité homogène. Elle doit servir à déterminer la dose absorbée à différentes profondeurs connues dans le matériau , le conteneur d'ionisation doit être rempli dans les limites du volume pour lequel il a été conçu.

Le plan de chargement du matériau dans le conteneur d'ionisation doit permettre la mise en place de dosimètres en de multiples endroits à l'intérieur.

S'il y a plus d'un circuit de produit dans la cellule d'ionisation, la cartographie de doses doit être effectuée pour chaque circuit.

Tous les enregistrements, y compris ceux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'irradiateur, les résultats et les conclusions tirées de la cartographie de doses, doivent être conservés pendant la durée ci-dessus déterminée.

1.1.4 Requalification de l'installation

Toute modification de l'irradiateur ayant une incidence sur la répartition de la dose dans le produit doit obligatoirement entraîner la répétition d'une partie ou de la totalité de la procédure de qualification de l'installation.

1.2 Irradiateurs à faisceau d'électrons

1.2.1 Conception

Les paramètres d'utilisation (voir note) doivent être maîtrisés et vérifiés périodiquement, et les enregistrements des vérifications doivent être conservés.

NOTE : La dose absorbée par une partie donnée d'un produit ionisé, situé en un quelconque point du champ d'ionisation, pendant une durée définie, dépend des facteurs suivants :

- a) les caractéristiques du faisceau tel que l'énergie des électrons, le courant moyen du faisceau, la largeur et l'uniformité de balayage
- b) la vitesse d'acheminement
- c) la composition et la densité du produit
- d) la composition, la densité et l'épaisseur de la matière entre la fenêtre de sortie des électrons et une partie donnée du produit ;
- e) la distance entre la fenêtre de sortie des électrons et le produit.

Les paramètres clés de fonctionnement sont l'énergie des électrons, le courant moyen du faisceau, la largeur de balayage, l'uniformité de balayage et la vitesse du convoyeur.

Il convient, dans la mesure du possible, d'effectuer une surveillance continue de ces paramètres.

Des moyens doivent être prévus pour séparer les produits ionisés des produits non ionisés.

Toute défaillance du système d'acheminement doit entraîner un arrêt immédiat de l'ionisation. Une telle défaillance ou toute défaillance de l'irradiateur doit entraîner une identification immédiate des produits concernés.

1.2.2 Documentation

Il doit exister une documentation décrivant l'irradiateur et le convoyeur qui lui est éventuellement associé, ainsi que leur fonctionnement cette documentation doit inclure :

- a) les spécifications et les caractéristiques de l'irradiateur;
- b) une description de l'emplacement de l'irradiateur et des moyens mis en oeuvre pour séparer les produits ionisés des produits non ionisés ;
- c) une description de la construction et du fonctionnement du système d'acheminement éventuellement associé;
- d) les cotes et une description des matériaux et de la construction des conteneurs d'ionisation
- e) une description des modes d'utilisation et d'entretien de l'irradiateur et du système d'acheminement éventuellement associé.

Toute modification effectuée pendant l'installation doit être consignée.

Il doit exister une documentation décrivant l'instrumentation utilisée pour le contrôle, la surveillance et l'enregistrement des caractéristiques du faisceau et de la vitesse d'acheminement pendant l'ionisation.

La documentation doit être conservée pendant 5 ans après l'arrêt définitif de l'exploitation de l'irradiateur .

1.2.3 Cartographie de doses

La cartographie de doses doit être effectuée avec un matériau de densité homogène. Elle doit servir à déterminer la dose absorbée à différentes profondeurs connues dans le matériau, le conteneur d'ionisation doit être rempli dans les limites de volume pour lequel il a été conçu.

La configuration de chargement du matériau dans le conteneur d'ionisation doit permettre la mise en place de dosimètres en plusieurs endroits à l'intérieur.

S'il y a plus d'un circuit de produit dans la cellule d'irradiation, la cartographie de doses doit être effectuée pour chaque circuit.

Les variations des conditions de fonctionnement de l'irradiateur qui sont surveillées pendant la cartographie de doses doivent se situer dans les limites des spécifications de l'irradiateur.

La cartographie de doses doit comprendre la détermination de la variabilité des conditions de fonctionnement de l'irradiateur dans les conditions de fonctionnement extrêmes à employer pour l'irradiation des produits.

Cette détermination doit servir à fixer des limites acceptables pour les paramètres de fonctionnement.

Tous les enregistrements consignés, y compris ceux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'irradiateur et à leurs variations, les résultats et les conclusions tirés de la cartographie de doses, doivent être conservés pendant la durée ci-dessus déterminée.

1.2.4 Requalification de l'installation

Toute modification ayant une incidence sur la répartition de la dose dans le produit doit obligatoirement entraîner la répétition d'une partie ou de la totalité de la procédure de qualification de l'installation.

2. Qualification opérationnelle

2.1 Irradiateurs gamma

2.1.1 Exigences concernant les doses

Avant d'entreprendre la qualification opérationnelle, les doses minimales et maximales doivent être fixées pour chaque produit.

NOTE 1 : La dose minimale est celle qui est nécessaire pour la stérilisation.

NOTE 2 : La dose maximale est limitée par des modifications inacceptables du produit et/ou de l'emballage occasionnées par l'ionisation.

2.1.2 Produit, plan de chargement du produit et conteneur d'ionisation

Avant d'entreprendre la qualification opérationnelle, il faut établir et documenter :

- a) une description du produit emballé, y compris ses dimensions et sa densité, l'orientation du produit dans l'emballage ainsi que les variations acceptables ;
- b) une description du plan de chargement dans le conteneur d'ionisation ;
- c) les cotes du conteneur d'ionisation ;
- d) une description de tout autre produit contenu dans l'irradiateur.

2.1.3 Cartographie de doses

La cartographie de doses doit être effectuée en répartissant un certain nombre de dosimètres dans un ou plusieurs conteneurs d'ionisation chargés conformément au plan de chargement spécifié (voir 2.1.2b)

Les doses absorbées aux positions correspondant aux doses extrêmes et à la position de contrôle de routine doivent être déterminées et consignées.

La cartographie de doses doit être réalisée en utilisant des conteneurs d'ionisation représentatifs, en un nombre suffisant pour déterminer la variabilité de la dose absorbée dans ces conteneurs, particulièrement pour les positions présumées des doses extrêmes et pour la position de contrôle de routine.

Il faut effectuer des exercices séparés de cartographie de doses pour chaque produit ou chaque catégorie de produits, pour chaque plan de chargement et pour chaque circuit à utiliser pour le traitement des produits.

Tous les enregistrements, y compris ceux des paramètres d'ionisation (voir 1.1.1), les résultats et les conclusions tirés de la cartographie de doses doivent être conservés.

2.1.4 Spécification du procédé d'ionisation

Il faut élaborer une spécification écrite du procédé décrivant la façon de traiter chaque produit avant, pendant et après la stérilisation.

La spécification du procédé doit comprendre une description :

- a) du produit emballé, y compris ses dimensions et sa densité, l'orientation du produit dans l'emballage et les variations prévues dans la spécification ;
- b) du plan de chargement du produit dans le conteneur d'ionisation ;
- c) des cotes du conteneur d'ionisation -
- d) de la dose stérilisante et de la dose maximale
- e) de la position des dosimètres en contrôle de routine
- f) des corrections à apporter aux mesures de routine pour les convertir en doses absorbées aux endroits correspondant aux doses minimales et maximales ;
- g) de la gamme acceptable de densités pour les autres produits qui peuvent être présents dans l'irradiateur en même temps que le produit spécifié.

Si le produit nécessite des expositions multiples au champ d'ionisation, certaines d'entre elles pouvant nécessiter une réorientation du produit, cette nécessité doit figurer dans la spécification du procédé.

2.1.5 Requalification opérationnelle

Toute modification ayant une incidence sur la répartition de la dose dans le produit doit entraîner une requalification qui pourra nécessiter l'élaboration d'une nouvelle spécification du procédé (voir 1.1.4).

2.2 Irradiateurs à faisceau d'électrons

2.2.1 Exigences concernant les doses

Avant d'entreprendre la qualification opérationnelle, les doses minimales et maximales doivent être fixées pour chaque produit.

NOTE 1 : La dose minimale est celle qui est nécessaire pour la stérilisation.

NOTE 2 : La dose maximale est limitée par des modifications inacceptables du produit et/ou de l'emballage, occasionnées par l'ionisation.

2.2.2 Produit, plan de chargement du produit et conteneur d'ionisation

Avant d'entreprendre la qualification opérationnelle, il faut établir et documenter :

- a) une description du produit emballé, y compris ses dimensions et sa densité, l'orientation du produit dans l'emballage ainsi que les variations acceptables ;
- b) une description du plan de chargement du produit dans le conteneur d'ionisation ;
- c) les cotes du conteneur d'ionisation ;
- d) une description de tout autre produit contenu dans l'irradiateur.

2.2.3 Cartographie de doses

Il faut effectuer la cartographie de doses en répartissant un certain nombre de dosimètres dans un conteneur d'ionisation chargé conformément au plan de chargement spécifié (voir 2.2.2b).

Les doses absorbées aux positions correspondant aux doses extrêmes et à la position de contrôle de routine doivent être déterminées et consignées.

La cartographie de doses doit être réalisée en utilisant des conteneurs d'ionisation représentatifs, en nombre suffisant pour déterminer la variabilité de la dose absorbée dans ces conteneurs, particulièrement pour les positions présumées des doses extrêmes et pour la position de contrôle de routine.

Il faut effectuer des exercices séparés de cartographie de dose pour chaque produit ou chaque catégorie de produits, pour chaque plan de chargement et pour chaque circuit à utiliser pour le traitement des produits.

Tous les enregistrements, y compris ceux des paramètres d'ionisation (voir 1.2.1), les résultats et les conclusions tirés de la cartographie de doses doivent être conservés.

2.2.4 Spécification du procédé

Il faut élaborer une spécification écrite du procédé décrivant la façon de traiter chaque produit avant, pendant et après la stérilisation.

La spécification du procédé doit comprendre une description :

- a) du produit emballé, y compris ses dimensions et sa densité, l'orientation du produit dans l'emballage et les variations acceptables prévues dans la spécification
- b) du plan de chargement du produit dans le conteneur d'ionisation ;
- c) des cotes du conteneur d'ionisation ;
- d) de la dose stérilisante et de la dose maximale
- e) de la position des dosimètres en contrôle de routine
- f) des corrections à apporter aux mesures de routine pour les convertir en doses absorbées aux endroits correspondant aux doses minimales et maximales ;
- g) des conditions de fonctionnement de l'irradiateur.

Si le produit nécessite des expositions multiples au champ d'ionisation, certaines d'entre elles pouvant nécessiter une réorientation du produit, cette nécessité doit figurer dans les spécifications du procédé.

2.2.5 Requalification opérationnelle

Toute modification ayant une incidence sur la répartition de la dose dans le produit doit entraîner une requalification qui pourra nécessiter l'élaboration de nouvelles spécifications du procédé (voir également 1.2.4).

ANNEXE 2

L'auto contrôle de routine au cours de traitement

Ces opérations d'auto-contrôles sont essentiellement dosimétriques. Ils comprennent le contrôle proprement dit du procédé, la surveillance et les enregistrements.

1. Irradiateurs gamma

1.1 Contrôle du procédé

Il faut mettre en place et documenter un système de contrôle du procédé qui assure que le fonctionnement et l'entretien de *l'irradiateur* sont réalisés de façon à être en conformité avec les spécifications élaborées et documentées du procédé.

Pour un produit donné, le temps de cycle ou la vitesse du système d'acheminement doivent être réglés en fonction de la décroissance et/ou du rechargement de la source. La période de validité du *temps de cycle* ou de la vitesse doit être documentée.

Lorsque des produits ayant des spécifications de stérilisation différentes sont simultanément présents dans l'irradiateur, ils doivent être traités conformément à leurs spécifications respectives et à toute documentation supplémentaire nécessaire au contrôle du procédé.

1.2 Surveillance

Des dosimètres de routine doivent être utilisés pour indiquer la dose absorbée par le produit.

Ces dosimètres doivent être placés à la position de dose minimale ou à une position en rapport avec celle-ci.

Le nombre de dosimètres doit être suffisant pour vérifier que la dose absorbée par le produit s'inscrit à tout moment dans les limites spécifiées.

Il doit y avoir au moins un dosimètre pour chaque circuit de produit dans l'irradiateur.

Toute mesure dosimétrique indiquant qu'une dose se situe hors des limites spécifiées doit faire l'objet d'un examen. Le produit traité sur lequel elle a été réalisée ne doit pas être libéré tant que cet examen n'a pas été effectué de manière satisfaisante et documentée.

L'utilisation d'indicateurs visuels sensibles au rayonnement comme preuve de l'efficacité du traitement par rayonnements ionisants ou comme unique moyen de différencier les produits ionisés des produits non ionisés doit être proscrite.

1.3 Enregistrements

Les produits doivent être reliés aux enregistrements du traitement par rayonnements ionisants, ces enregistrements doivent indiquer :

- a) le temps de cycle et/ou la vitesse du système d'acheminement;
- b) la position de la source
- c) l'ordre dans lequel le produit a été traité
- d) les résultats de la dosimétrie de routine
- e) le circuit du produit.

2. Irradiateurs à faisceau d'électrons

2.1 Contrôle du procédé

Il faut mettre en place et documenter un système de contrôle du procédé qui assure que le fonctionnement et l'entretien de l'irradiateur seraient réalisés en conformité avec les spécifications élaborées et documentées du procédé.

Lorsque des produits ayant des spécifications de stérilisation différentes sont simultanément présents dans l'irradiateur, ils doivent être traités conformément à leurs spécifications respectives et à toute documentation supplémentaire nécessaire au contrôle du procédé.

2.2 Surveillance

L'énergie des électrons, le courant moyen du faisceau, la largeur de balayage et la vitesse du système d'acheminement doivent être contrôlés et enregistrés.

Toute valeur des paramètres de fonctionnement se situant hors des limites acceptables prédéterminées doit faire l'objet d'un examen. Le produit traité sur lequel elle a été réalisée ne doit pas être libéré tant que cet examen n'a pas été effectué de manière satisfaisante et documentée.

Des dosimètres de routine doivent être utilisés pour indiquer la dose absorbée par le produit. Ces dosimètres doivent être placés à la position de dose minimale ou à une position en rapport avec celle-ci.

Le nombre de dosimètres doit être suffisant pour vérifier que la dose absorbée par le produit s'inscrit dans les limites spécifiées.

Habituellement, les dosimètres sont au moins placés sur trois conteneurs d'ionisation (premier, dernier, intermédiaire) au cours du traitement utilisant les mêmes conditions d'ionisation.

Toute mesure dosimétrique indiquant qu'une dose se situe hors des limites spécifiées doit faire l'objet d'un examen par conséquent la libération du produit traité concerné par cette mesure ne doit pas être accordée tant que cet examen n'a pas été effectué de manière satisfaisante et documentée.

L'utilisation d'indicateurs visuels sensibles au rayonnement comme preuve de l'efficacité du traitement par rayonnements ionisants ou comme unique moyen de différencier les produits ionisés des produits non ionisés doit être proscrite.

2.3 Enregistrements

Les produits doivent être reliés aux enregistrements du traitement par rayonnements ionisants.

Les enregistrements doivent comporter :

- a) les conditions de fonctionnement de l'irradiateur qui sont surveillées ;
- b) l'ordre dans lequel le produit a été traité ;
- c) les résultats de la dosimétrie de routine ;
- d) le circuit du produit.

Tous les enregistrements doivent être conservés.